



SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO DE 14/04/2026 – ITEM 40

TC-004003.989.24-1

Prefeitura Municipal: Cesário Lange.

Exercício: 2024.

Prefeito(a): Ronaldo Pais de Camargo.

Procurador(es) de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Fiscalizada por: UR-9.

Fiscalização atual: UR-9.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO NO I-EDUC. RELEVADOS. DEMANDA REPRIMIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. DETERMINAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL, COM RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO

Cuidam os autos do exame das contas da **Prefeitura Municipal de Cesário Lange**, relativas ao **exercício de 2024**.

A Unidade Regional de Sorocaba (UR-09), responsável pelo exame *in loco*, elaborou o Relatório constante no evento 19, apontando especialmente o que segue:

ENSINO - descumprimento das condicionalidades legais (art. 14, § 1º, da Lei nº 14.113/2020) para recebimento da complementação VAAR.

CONTROLE INTERNO - não adoção de providências para sanar as irregularidades apontadas em relatório.

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - pagamentos realizados de forma reiterada, com volume mensal de horas significativo.

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M) - o Município obteve nota geral “B”, classificado como “em gestão efetiva”; os índices obtidos por setor foram: Planejamento = “B”; Fiscal = “B”; Educação = “C+”; Saúde = “B+”; Ambiente = “C”; Cidade = “B+”; e Gov-TI = “A”.



ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, ÀS INSTRUÇÕES E ÀS RECOMENDAÇÕES: inobservância da Lei Orgânica, das Instruções e das Recomendações desta E. Corte.

Houve regular notificação dos interessados, com apresentação de defesas juntadas nos eventos 30 a 32.

O d. MPC, posicionou-se pela emissão de Parecer Desfavorável pelos seguintes fundamentos: pagamento habitual e excessivo de horas extras; desempenho insatisfatório da gestão das políticas públicas municipais do setor de Educação (i-Educ); e demanda reprimida na educação infantil (creche).

Os demonstrativos de exercícios anteriores apresentam os seguintes retrospectos:

- 2023 TC-004101.989.23-4: Favorável com advertências e recomendações¹.

- 2022 TC-003806.989.22-4: Favorável com recomendações².

- 2021 TC-006760.989.20-2: Favorável com ressalvas, recomendações e determinação³.

É o relatório.

RX/JFOG

¹ Decisão com trânsito em julgado em 17/09/2025. Relator: Conselheiro Marco Aurélio Bertaioli.

² Decisão com trânsito em julgado em 22/04/2024. Relator: Conselheiro Robson Marinho.

³ Decisão com trânsito em julgado em 25/05/2023. Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes.



VOTO

As contas da **Prefeitura Municipal de Cesário Lange**, relativas ao **exercício de 2024**, apresentaram os seguintes resultados:

ITENS	RESULTADOS
Ensino	25,83%
FUNDEB	100,00%
Magistério	89,58%
Pessoal	41,09%
Saúde	34,32%
Transferências ao Legislativo	Regular
Execução Orçamentária	Déficit de 1,53% = R\$ 1.725.965,81 - relevado
Resultado Financeiro	Superávit = R\$ 8.524.198,93
Investimentos	9,75%
Remuneração dos Agentes Políticos	Regular
Precatórios	Regular
Encargos Sociais	Regular
Restrições de último ano de mandato	Regular

O Poder Executivo Municipal cumpriu os mandamentos constitucionais relativos às despesas com Ensino, Saúde, Encargos Sociais e Transferências ao Poder Legislativo.

As prescrições legais inerentes à utilização dos recursos do FUNDEB e à valorização do magistério foram igualmente cumpridas.

A execução orçamentária do exercício de 2024 foi deficitária em 1,53%, equivalente a R\$ 1.725.965,81, resultado totalmente amparado em superávit financeiro proveniente do exercício anterior (R\$ 10.187.267,96).

Foram realizados investimentos equivalentes a 9,75%

O resultado financeiro foi positivo no total de R\$ 8.524.189,93. O Município possuía recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas



de curto prazo registradas no passivo financeiro, condição evidenciada pelo Índice de Liquidez Imediata de 28,56.

Os Precatórios e os Requisitórios de Baixa Monta foram regularmente quitados.

Destaco que os Encargos Sociais também foram regularmente recolhidos no exercício.

A despesa de pessoal alcançou, no 3º quadrimestre de 2024, o percentual de 41,09% da RCL, abaixo, portanto, do teto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Fiscalização constatou pagamentos excessivos de horas extras, totalizando R\$ 1.063.872,79 no exercício, com servidores registrando mais de 100 horas mensais.

A defesa argumentou, acerca do citado apontamento, que o Município possui controle de ponto eletrônico da jornada de trabalho, que houve autorização para as horas extras realizadas, bem como a realização de dois concursos públicos no exercício (01 e 02/2024) para suprir a demanda de vagas existente.

Sem embargo, recomenda-se que a Administração elimine tal prática, haja vista que a extrapolação do limite de duas horas extraordinárias diárias contraria o art. 59 da CLT⁴, expondo o erário a contingências trabalhistas de elevado impacto financeiro.

As demais justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal afiguram-se suficientes para relevar as falhas apontadas nos itens relacionados, respectivamente, ao Controle Interno⁵; à necessidade de reparos em unidades de saúde; à inserção de dados corretos no Sistema de Informações

⁴ Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

⁵ As medidas apontadas pelo Controle Interno foram totalmente acatadas pela Administração (controle da frota municipal e horas extraordinárias na garagem municipal).



Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS); ao processamento de resíduos antes de aterrá-los⁶; e ao sistema de alertas para desastres⁷.

Registra-se, ademais, a existência de ocorrências que, embora insuficientes para ensejar a rejeição das Contas ora em análise, demandam pronta correção pela Administração Municipal, a saber: i) fragilidade das peças de planejamento; ii) recolhimento de determinados tributos realizado diretamente no caixa da Prefeitura Municipal; iii) quantidade excessiva de alunos por turma em creches e pré-escolas; iv) ausência de turmas em tempo integral em mais da metade dos estabelecimentos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental; v) inexistência de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais de saúde; vi) não realização de coleta seletiva de resíduos sólidos; vii) ausência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e, viii) presença de pontos de descarte irregular de lixo.

Quanto à baixa avaliação alcançada no índice i-Educ (C+), as alegações defensivas informaram o saneamento dos principais problemas relatados, ou os justificaram, destacando-se: a necessidade de reparos em diversas unidades escolares; o Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino; a instituição do Projeto Político-Pedagógico atualizado referente à Creche, à Pré-Escola e aos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; a existência de professores eventuais que substituem, em caráter excepcional, os professores efetivos em caso de ausências; a ausência de creche, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental adaptados para receber crianças com deficiência; e, finalmente, a demanda reprimida de vagas em creches municipais⁸.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de Contas, a demanda reprimida de vagas em creches municipais constitui problema crônico do Município de Cesário Lange, que se prolonga desde o exercício de 2016⁹,

⁶ Informou a contratação de empresa especializada para executar tal tarefa.

⁷ Justificou a opção pelos sistemas de alertas estaduais já existentes, ante a comprovação da incidência mínima de desastres naturais no Município.

⁸ Houve ligeira redução da demanda relatada em razão da ampliação da EMEB Geni Pires da Silva, fato que proporcionou a disponibilização de aproximadamente 40 (quarenta) novas vagas de creche.

⁹ TC-003853.989.16-8. Transitado em julgado em 22/01/2019. Parecer Favorável.



situação que impõe ao Responsável a implementação de medidas concretas e eficazes para equacionar a referida demanda social.

Por outro lado, o Município ora em análise foi avaliado com o conceito “B” (gestão efetiva) no IEG-M de 2024, integrando o seletor grupo de 97 municípios, dentre os 644 do Estado de São Paulo, a receberem tal nota.

INDICADOR TEMÁTICO	2021	2022	2023	2024
IEG-M:	B ↑	B	B ↓	B ↑
I-PLANEJAMENTO:	C ↓	C+ ↑	B ↑	B ↑
I-FISCAL:	B+ ↑	B+ ↑	B ↓	B ↑
I-EDUC:	B	C+ ↓	C+ ↓	C+ ↓
I-SAÚDE:	B ↑	B+ ↑	B+ ↑	B+ ↓
I-AMB:	C ↑	C ↓	C ↓	C ↑
I-CIDADE:	A ↑	B ↓	B ↓	B+ ↑
I-GOV TI:	A ↑	A ↓	A ↑	A

Além disso, alcançou avaliações expressivas, particularmente nas áreas finalísticas de Planejamento e Gestão Fiscal (faixa “B” – gestão efetiva), bem como nas áreas da Saúde e Infraestrutura municipal (faixa “B+” – gestão muito efetiva). Merece destaque, ainda, o campo da Tecnologia da Informação desenvolvido pelo Município, que foi avaliado como “gestão altamente efetiva” (“A”).

Destarte, verificado o cumprimento dos limites legais e constitucionais e constatado o equilíbrio fiscal — evidenciado pelo superávit financeiro —, entendo que o desempenho global do Município no IEG-M autoriza relevar o apontamento referente ao i-Educ.

Sem embargo, cabe advertência à Administração para que adote os ajustes necessários nas áreas de cada índice setorial apurado, corrigindo as deficiências evidenciadas.



Considero que as demais falhas apontadas no Relatório de Fiscalização não possuem força para reprovar as Contas em apreço no momento, cabendo, contudo, a emissão de recomendações e advertências à Origem.

Em face de todo o exposto, **voto pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, relativas ao exercício de 2024, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal.**

Determino seja a Prefeitura Municipal comunicada, via sistema eletrônico, acerca das seguintes recomendações: adote medidas necessárias à habilitação do Município para receber a complementação VAAR; limite o pagamento de horas extras a situações excepcionais, devidamente comprovadas e sempre observando o limite legal; implemente ações eficazes para melhorar os Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M, especialmente os que obtiveram notas “C” e “C+”, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população; adote medidas eficazes para fortalecer as peças de planejamento; envide esforços para que o recolhimento dos tributos seja realizado em instituição bancária credenciada; observe com rigor as normas referentes à quantidade de alunos por turma em creches e pré-escolas; institua o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais de saúde; realize a coleta seletiva de resíduos sólidos; adote medidas voltadas à implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; promova a redução de pontos de descarte irregular de lixo; e observe as instruções e recomendações exaradas por este Tribunal de Contas.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro